

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD

SEÑORES:

MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
E. S. D.

REF. MEDIO DE CONTRO DE INCONSTITUCIONALIDAD.

....., colombiano, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No..... de....., domiciliado y residente en.....de acuerdo con los derechos y deberes ciudadanos consagrados en los artículos 4, 29, y 241..... (indicar los demás artículos pertinentes) de la Constitución Política, ante ustedes., con todo respeto presento **Medio de control de Nulidad por Inconstitucionalidad**, contra el numeral ... del artículo ... del Código.....por cuanto contradice la Constitución Nacional, para que, previos los trámites de que trata los Arts. 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), se sirvan hacer en sentencia de mérito, la siguiente declaración y condena:

PRETENSIONES

Declarar la inexequibilidad del numeral.....del artículo.....del Código..... por cuanto contradice la Constitución Nacional.

HECHOS Y OMISIONES

- 1°. El constituyente primario, debidamente representado en la Asamblea Nacional Constituyente, sólo otorgó facultades para... a la Corte...
- 2°. Desde 4 de julio de 1991, día en que entró a regir la nueva Constitución Política de Colombia, señaló expresamente funciones exclusivas a... y en ningún momento le atribuyó al Congreso de la República facultades para que expidiera una ley que le atribuyera competencia a...

3°. Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la siguiente norma y el artículo... inciso... en cuanto a la expresión “....”, es inconstitucional y presenta una extralimitación por cuanto.... (realizar el análisis de la contradicción).

4°. Que con base en los anteriores supuesto y haciendo uso del artículo 4° y 23 de la Constitución presento a ustedes, Honorables Magistrados de la Corte Constitucional la presente demanda y solicito de manera pronta su pronunciamiento sobre este punto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1- Sustantivos:

- **Norma acusada.**

(Se debe transcribir todas las normas acusadas)

Artículo...

Artículo...

- **Norma constitucional infringida**

Me permito señalar la normatividad constitucionalidad infringida

Artículo.... De la Constitución Política de Colombia.

Artículo.... De la Constitución Política de Colombia

2-Formales de la Demanda:

Arts. 162 al 167 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

3-Procesales Generales:

Art. 4 de la C.N., Arts. 164, 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

4-Procesales Particulares:

Art. 237 de la C.N., Decreto Legislativo 2067 de 1991 y Art. 135 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

COMPETENCIA

La Honorable Corte Constitucional, es competente para conocer de este Medio de Control por razón de lo previsto en el artículo 24 de la C.N.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría de ese Despacho o en.....
.....de la ciudad de.....

De los señores Magistrados, con toda atención

CC. No... expedida en...